

REPERTORIO N° 11496

AÑO 2026

PROTOCOLIZACION N° 5802

OT 131456

Abog:

Alz: Banco Del Estado de Chile

Viv. Social

VAC

CONDOMINIO LAS UVAS Y EL VIENTO ETAPA II

CONTRATO DE COMPRAVENTA CON SUBSIDIO HABITACIONAL DS 19

Y

MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE

BOETSCH S.A.

A

JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA

Y

HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

Y

ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a 31 de Agosto del año dos mil veintiséis, ante mí, CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Santiago, designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según Decreto Número treinta y dos de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinticinco; con oficio en calle Ahumada, número ciento setenta y nueve, piso siete, comuna de Santiago, Región Metropolitana, COMPARECE: BOETSCH S.A., persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 88.127.800-6, representada, según se acreditará, por don RODRIGO BOETSCH ÁLAMOS, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad



NOTARÍA

CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1° NOTARÍA DE SANTIAGO

número 15.378.459-0, ambos domiciliados en calle Coyancura número 2.283, oficina 601, piso 6, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante también "**LA VENDEDORA**" y/o "**LA INMOBILIARIA**", doña **JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA**, chilena, soltera, asistente contable, cédula nacional de identidad número 19.443.144-9, domiciliada en calle Las Malvas número 1819, Comuna de La Florida, Región Metropolitana, en adelante también el "**COMPRADOR**" O LA "**COMPRADORA**", EL "**DEUDOR**" o el "**MUTUARIO**", **INDISTINTAMENTE**; y doña **DANIELA VANESSA MENESES MEDINA**, chilena, casada, ingeniera comercial, cédula nacional de identidad número 16.548.260-3, en nombre y representación de la sociedad **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, sociedad administradora de mutuos hipotecarios endosables, rol único tributario número noventa y seis millones setecientos noventa y cinco mil quinientos diez guión ocho, ambos domiciliados en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil trescientos veinte, piso cinco, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante también el "**ACREEDOR**" o la "**ENTIDAD CREDITICIA**"; los comparecientes mayores de edad, de paso en esta ciudad, quienes acreditaron su identidad con las cédulas referidas y exponen:

PRIMERO: Antecedentes. /Uno.Uno/ Inmueble. La sociedad **BOETSCH S.A.**, declara ser dueña del **Lote Uno B**, ubicado en Avenida Sofía Eastman de Hunneus número nueve mil ciento cincuenta, proveniente de la subdivisión del Lote uno, conforme al plano de subdivisión archivado bajo el N°10.639 en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, con una superficie aproximada de quince mil ochocientos cincuenta y cuatro coma sesenta y seis metros cuadrados, comuna de La Granja, Rol de Avalúo N°6007-93, que deslinda: **al Norte**, en línea H guion K de cincuenta y cinco coma ochenta metros con otros propietarios, en línea P guion O de sesenta coma ochenta metros con Lote cinco A Serviu dos, en línea O guion Ñ de noventa y siete coma setenta y seis metros con Lote cuatro B Serviu uno, en línea nueve guion diez de cinco coma veintitrés metros con Lote uno A, en línea diez guion once de doce coma noventa y cuatro metros con Lote uno A, en línea once guion doce de seis coma veinte metros con Lote uno A; **al Sur**, en línea uno guion dos de cincuenta y uno coma ochenta y tres metros con Lote uno A, en línea tres guion

cuatro de veintidós metros con Lote uno A, en línea cinco guion seis de siete coma noventa y siete metros con Lote uno A, en línea seis guion siete de treinta y cinco coma sesenta y cuatro metros con Lote uno A, en línea siete guion ocho de seis coma ochenta y cuatro metros con Lote uno A, en línea trece guion D de cuarenta y dos coma setenta y dos metros con calle Las Uvas y El Viento, en línea D guion F de sesenta y tres coma sesenta y cinco metros con calle Las Uvas y El Viento; **al Oriente**, en línea ocho guion nueve de setenta y nueve coma cero cuatro metros con Lote uno A, en línea doce guion trece de cuatro coma ochenta y dos metros con Lote uno A, en línea Ñ guion uno de cincuenta y nueve coma setenta y dos metros con otros propietarios, y en línea dos guion tres de quince coma sesenta y un metros con Lote uno A; y **al Poniente**, en línea cuatro guion cinco de veintinueve coma cincuenta y cuatro metros con Lote uno A, en línea P guion K de ocho coma cincuenta y un metros con otros propietarios, y en línea H guion F de ciento veinte metros con Avenida Sofía Eastman de Hunneus (en adelante el "**Lote Uno B**"). Lo adquirió por transferencia de la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad Inmobiliaria B4 Las Uvas y el Viento SpA, resultado de la fusión con la titular y disolución de ésta última; según escritura pública otorgada en la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, de don Humberto Quezada Moreno, con fecha cinco de enero del año dos mil veintitrés, Repertorio número ciento diez guion dos mil veintitrés. Se deja constancia que el Lote Uno B tiene asignado el Rol de Avalúo Fiscal número seis mil siete guion noventa y tres, de la comuna de La Granja. El dominio se encuentra inscrito a nombre de BOETSCH S.A. a **fojas seis mil doscientos noventa, número cinco mil ochocientos cuarenta y ocho, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, correspondiente al año dos mil veintitrés.** /Uno.Dos/ **Permiso de Edificación y Modificaciones.** Con fecha 06 de junio de 2022, la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Granja sobre el Lote Uno B singularizado en el numeral /Uno.Uno/ precedente, aprobó el **Permiso de Edificación Número sesenta y tres**; modificado por **Resolución de Modificación del Permiso de Edificación Número cincuenta y tres**, de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veintitrés; aclarado mediante **Resolución Aclaratoria**

número veinte de fecha dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés; mediante **Resolución Aclaratoria** número cero uno de fecha diez de enero del año dos mil veinticuatro; y mediante **Resolución Aclaratoria número cero dos** de fecha diez de enero del año dos mil veinticuatro; todas las anteriores reducidas a escritura pública con fecha 28 de junio del año 2024, ante el Notario Interno de la Primera Notaría de Santiago don Rodrigo Andrés Farías Picón, bajo el Repertorio número 7368/2024. El referido Permiso de Edificación fue nuevamente modificado por **Resolución de Modificación del Permiso de Edificación Número setenta y cinco**, de fecha catorce de mayo del año dos mil veinticinco, aclarado mediante **Resolución Aclaratoria número treinta y uno** de fecha doce de junio del año dos mil veinticinco; mediante **Resolución Aclaratoria número treinta y siete** de fecha dieciocho de julio del año dos mil veinticinco; y mediante **Resolución Aclaratoria número treinta y ocho** de fecha dieciocho de julio del año dos mil veinticinco; todas reducidas a escritura pública con fecha 25 de octubre del año 2025, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Antonio Fuenzalida Robledo, bajo el Repertorio número 1.259-2025. A través del Permiso de Edificación y sus modificación se autorizó a construir el proyecto denominado "**LAS UVAS Y EL VIENTO 1B**", comercialmente denominado como **Las Uvas y El Viento 316**, cuyo acceso vehicular y peatonal se encuentra por calle Sofia Eastman de Hunneus número 9150, de la comuna de La Granja, en adelante denominado el indistintamente el "**Proyecto**" o el "**Condominio**". Dicho permiso da cuenta que el proyecto se encuentra acogido a las normas del Decreto con Fuerza de Ley Número dos del año mil novecientos cincuenta y nueve y a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Es responsabilidad exclusiva del Comprador las declaraciones que haga en relación al uso de los beneficios del Decreto con Fuerza de Ley Número dos del año mil novecientos cincuenta y nueve. El Proyecto se encuentra conformado por siete Edificios, siendo el Edificio 7 y 8 de 5 pisos de altura; el Edificio 9, 12 y 13 de 10 pisos de altura; y el Edificio 10 y 11 de 11 pisos de altura; compuesto por un total de 484 departamentos, 8 locales comerciales, 203 estacionamientos para vehículos ubicados en el primer piso: 179 estacionamientos vehiculares están asignados en uso y goce y 24 estacionamientos de visitas; y 278

estacionamientos para bicicletas. La Vendedora o quien le suceda en el dominio, se reserva el derecho de introducir modificaciones al proyecto general de acuerdo a sus necesidades y desarrollo futuro de la obra, estando expresamente facultada para solicitar la modificación del permiso de edificación, y sus modificaciones posteriores, otorgados por la autoridad municipal, para prorrogarlos y para solicitar nuevas modificaciones al permiso con el fin de efectuar la totalidad del Condominio y el Proyecto, nuevas construcciones y/o complementar las ya existentes, incluso pudiendo alterar el orden de construcción de las etapas, planos y especificaciones que forman parte del mismo, para todos los efectos legales, lo cual es aceptado y ratificado por el Comprador. Sin perjuicio de lo indicado en forma precedente, se deja expresamente establecido que el proyecto y sus especificaciones técnicas podrán sufrir alteraciones en su construcción provocadas por la escasez o inexistencia de materiales, o modificaciones determinadas por los arquitectos o por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de La Granja al tiempo de ejecución de los trabajos correspondientes o por otras causas no imputables a la Vendedora. En todo caso, siempre que se deba introducir alguna modificación o alteración a los planos o especificaciones técnicas del proyecto aludido, se velará por mantener en lo posible las mismas o similares características técnicas de calidad, materiales, diseño u otras, de tal manera que el proyecto original se mantenga tal como fue en principio concebido y elaborado. /Uno.Tres/ **El Reglamento de Copropiedad**. El Reglamento de Copropiedad del Condominio consta de escritura pública de fecha 25 de junio del año 2025, otorgada en la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago de don Luis Eduardo Rodríguez Burr, bajo el Repertorio número 5.209-2025, y rola inscrito a fojas 3.332, número 3.153, del año 2025, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes que lleva el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel. El cual fue modificado por escritura pública de fecha 11 de septiembre del año 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, Repertorio número 19.134-2025, y anotado al margen de la inscripción de fojas 3.332, número 3.153, del año 2025, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes que lleva el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel. La Compradora faculta expresamente al Vendedor o a quien

legalmente le suceda o reemplace, para que mientras se encuentre pendiente la venta total de las unidades que componen el Condominio, esta podrá modificar o complementar libremente y en todas y cada una de sus partes el Reglamento de Copropiedad, sin necesidad de aprobación previa de ningún copropietario del Condominio y/o de terceros. Especialmente podrá ejercitar esta facultad a los fines de escriturar todos aquellos requisitos y condiciones que establezca como obligatorios para el Condominio y/o el Proyecto, el mencionado certificado de copropiedad inmobiliaria, así como sus modificaciones, o cualquiera otra necesaria o conveniente para la buena marcha del Condominio y/o del Proyecto, tales como la modificación de los anexos y las tablas que en ella se incorporan. Este mandato constituye un poder especial irrevocable en los términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio en favor de la Vendedora, para que actuando ella, a través de su representante legal o de quien esta designe, pueda modificar o complementar el Reglamento de Copropiedad y sus modificaciones. **/Uno.Cuatro/ La Recepción Final.** La Recepción Final del Condominio consta de **Certificado de Recepción Definitiva de Edificación Número 15** emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Granja, con fecha **24 de junio del año 2025**, que se encuentra agregado en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, bajo el **Número 11.011 y 11.011 A, B y C**, del año **2025**, y anotado al margen de la inscripción de dominio del Lote Uno B. **/Uno.Cinco/ Certificado de Copropiedad Inmobiliaria.** El Condominio fue acogido a las normas de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria conforme a **Certificado de Copropiedad Inmobiliaria** número **2**, de fecha **30 de septiembre de 2025**, emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Granja, documento que se encuentra archivado junto a sus Planos, en el Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, bajo el **Número 11.011 y 11.011 A, B y C**, del año **2025**, y practicada anotación al margen de la inscripción del inmueble. **/Uno.Seis/ Vivienda Social.** Según certificado número **297** de fecha **10 de noviembre de 2025**, emanado de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de La Granja, se acredita que todas las viviendas se encuentran calificadas como **viviendas sociales**. **/Uno.Siete/**

Selección de Proyecto. Por Resolución Exenta número 1.792, de fecha 17 de noviembre de 2021, que Aprueba Proyectos Seleccionados, y por Resolución Exenta número 318, de fecha 31/01/2022, que aprueba Convenio Subsidio Habitacional para el Proyecto de integración social D.S. número 19 de 2016 denominado "Las Uvas y El Viento Etapa 2", código 165978, todas del Director del Serviu de la Región Metropolitana, la presente compraventa se sujeta a las disposiciones del DS. número 19 (V. y U.) de 2016. **/Uno.Ocho/ Asignación de Roles de Avalúo.** La Asignación de Roles de Avalúo consta del Certificado de Roles de Avalúo Fiscal Folio 978502, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 4 de noviembre del año 2024. **/Uno.Nueve/ Declaración.** El Comprador declara conocer, en todas sus partes, los planos, las especificaciones técnicas, los antecedentes, el Reglamento de Copropiedad, y todos los documentos referidos en la presente cláusula que, a mayor abundamiento, se entienden formar parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales y declara estar conforme con ellos sin tener cargo alguno que formular. **SEGUNDO: COMPRAVENTA.** Por el presente instrumento **BOETSCH S.A.**, representada en la forma indicada en la comparecencia vende, cede y transfiere a doña **JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA**, quien compra, adquiere y acepta para sí, el **departamento número 406 del cuarto piso, del Edificio 9, ubicado en Avenida Sofía Eastman Hunneus número 9150, del condominio LAS UVAS Y EL VIENTO 1B**, de la comuna de La Granja, Región Metropolitana, el que se describió en la Cláusula Primera precedente, construido sobre el **Lote Uno B.** Se comprende en la compraventa los derechos proporcionales en los bienes comunes, de acuerdo a la ley de Copropiedad Inmobiliaria y al Reglamento de Copropiedad del Condominio incluyendo sus modificaciones posteriores. Se deja constancia que rol de avalúo en trámite del inmueble es el número 6007-481 de la Comuna de La Granja. **TERCERO:** El precio de la compraventa es el equivalente en pesos, moneda legal, de **1700 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que se entera de la siguiente manera: **a)** Con el equivalente en pesos, moneda legal, a **800 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la fecha del pago efectivo, que el comprador paga al vendedor con cargo al **mutuo**

hipotecario endosable por el mismo monto, que **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, le otorga al comprador en la cláusula **octava** de esta escritura, y en las condiciones y modalidades que más adelante se señalan, las que aceptan expresamente las partes; **b)** Con el equivalente en pesos, moneda legal, a **62,50 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que el comprador paga en este acto a la vendedora, en dinero efectivo, declarando esta última, por medio de su representante, recibir dicha cantidad a su entera satisfacción y conformidad; **c)** Con el equivalente en pesos de **100 Unidades de Fomento**, por su valor a la fecha del presente contrato, cantidad que corresponde a la cuota de ahorro mínimo establecida en el artículo tercero del Decreto Supremo número diecinueve, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha catorce de julio del año dos mil dieciséis que el comprador paga al vendedor en este acto, en dinero efectivo, quien lo declara recibir a su entera satisfacción; **d)** con el equivalente en pesos, moneda legal, de **737,50 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que corresponde al monto total del subsidio habitacional aplicado a la presente compraventa, de conformidad a las normas establecidas en el Decreto Supremo Número diecinueve de (V. y U.) de dos mil dieciséis, que reglamenta Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El SERVIU METROPOLITANO paga directamente al vendedor la suma antes indicada, conforme al valor que tenga la unidad de fomento a la fecha de su pago efectivo de acuerdo a lo establecido en el D.S. Número diecinueve antes referido y a la Resolución exenta número 3000, emitida por el Serviu antes citado, con fecha 22 de agosto del año 2025, que aprueba la nómina de postulantes seleccionados y los bonos de integración social y de captación de subsidios para el proyecto habitacional referido en la cláusula primera precedente. Se deja constancia que el monto total del subsidio habitacional aplicado a la presente compraventa, comprende los siguientes montos de subsidio base y bonos: I) 387,50 unidades de fomento, por concepto de Subsidio Base previsto en el Decreto Supremo número diecinueve (V. y U.), de dos mil dieciséis; II) 200 unidades de fomento, por concepto de Bono de Integración Social previsto en el artículo cuarto

del referido Decreto y III) 150 unidades de fomento, por concepto de Bono por Captación de Subsidio previsto en el artículo quinto del referido Decreto. Este subsidio es una ayuda estatal directa, sin cargo de restitución por parte de su beneficiario, por tanto, se acoge expresamente a los montos de subsidio, Bonos y demás beneficios que contempla el D.S. Número diecinueve de (V. y U.) de dos mil dieciséis, que reglamenta el Subsidio Habitacional Extraordinario para Proyectos de Integración Social. La parte vendedora declara haber recibido debidamente endosado a su nombre el respectivo Certificado de Subsidio. La entrega de este documento endosado se tendrá como pago efectivo para todos los efectos legales. La parte vendedora se obliga a acompañar toda la documentación exigida para el pago de dicho Certificado de Subsidio por las normas legales y reglamentarias que lo rigen, renunciando desde ya a la acción resolutoria por el no pago de dicho documento por incumplimiento de los requisitos previstos en las respectivas normas legales y reglamentarias para su pago. El comprador declara haber recibido materialmente a su entera conformidad la propiedad raíz materia de este contrato. El vendedor declara haber recibido la totalidad del precio y, en consecuencia, reconoce que éste ha sido íntegramente pagado. **Las partes renuncian expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del presente contrato. TERCERO BIS:** El Comprador declara expresamente que conoce y cumple íntegramente a la fecha del presente contrato los requisitos exigidos para el pago del subsidio señalado en la cláusula precedente por las normas legales y reglamentarias que lo rigen. El cumplimiento de estos requisitos es elevado por las partes a condición esencial del contrato de compraventa. Por lo anterior, si por cualquier circunstancia el Comprador no diere total y cabal cumplimiento a los requisitos establecidos para el pago del subsidio, encontrándose en las circunstancias establecidas en el artículo veintinueve del Decreto Diecinueve del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, en definitiva, no fuere asignatario del subsidio habitacional, el Comprador deberá enterar directamente al Vendedor con fondos propios, el monto del subsidio habitacional indicado en la **letra d)** de la cláusula Tercera del presente contrato, en su equivalente en pesos moneda legal, dentro del plazo de treinta días contados desde que sea

notificado por el Vendedor de la resolución o acto administrativo en que conste que no es asignatario de subsidio habitacional. **CUARTO:** Las partes vendedora y compradora declaran cumplida cualquier promesa de compraventa celebrada entre ellas, así como cualquier compromiso verbal y/o escrito que hubiesen convenido respecto de lo que se vende por el presente contrato, conforme a lo ya expresado, otorgándose el más amplio, total y completo finiquito, con relación al inmueble objeto de la presente compraventa, declarando la Compradora expresamente conocer dicho inmueble y que éste se ajusta a la información y antecedentes que le proporcionó el Vendedor y sus agentes. La Compradora declara en este acto conocer cabalmente las condiciones de publicidad por las cuales fue ofertado el inmueble objeto del presente contrato y manifiesta su plena conformidad por la concordancia entre dichas condiciones y las características especiales del mismo, que adquiere en virtud del presente instrumento. El Comprador declara expresamente conocer los inmuebles que por este acto adquiere y que se ajustan a la información y antecedentes que le proporcionó el Vendedor y sus agentes. Las Partes dejan constancia que el material publicitario que el Vendedor ha divulgado y que el Comprador ha conocido y aceptado, respecto de las especificaciones y condiciones de venta del inmueble a que se refiere el presente contrato, corresponde exactamente al material gráfico que se le ha proporcionado. A mayor abundamiento, declara expresamente que el inmueble se ajusta en todo a las condiciones ofrecidas en la referida publicidad, por lo que otorga a este respecto finiquito especial al Vendedor. La Compradora autoriza desde ya y en forma irrevocable a la Vendedora y a sus sucesoras legales, para modificar, adicionar, complementar o rectificar el Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria del Condominio, facultándola para firmar todo tipo de documentos, sean éstos instrumentos públicos o privados, así como para comparecer con derecho a voz y voto en las Asambleas de Copropietarios, tanto ordinarias como extraordinarias, que sean necesarias para dichos efectos, y queda facultada, desde ya, para constituir todas las servidumbres que se requieran para la evacuación de aguas lluvias, aguas servidas, acueducto, limpieza de fachadas y todas las demás necesarias para el adecuado funcionamiento del Condominio y su

desarrollo. De la misma manera, en este acto la Compradora ratifica todas y cada una de las facultades conferidas a **BOETSCH S.A.** en el referido Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria del Condominio, no siendo necesaria su reproducción. Asimismo, la Compradora acepta y autoriza a la Vendedora a efectuar publicidad, mantener una sala de ventas y hacer uso de las dependencias comunes del Condominio con el objeto de enajenar todas y cada una de las unidades que sean de su propiedad. De la misma manera, reconoce y acepta la existencia de departamentos pilotos durante toda la venta del mencionado Condominio. **QUINTO:** Forma de la compraventa. La venta del inmueble se hace como especie o cuerpo cierto, con todo lo plantado y edificado en él, libre de cualquier arrendatario y/o ocupante, en el estado en que actualmente se encuentra y que es conocido de las Partes, con todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres activas como pasivas; libre de prohibiciones, gravámenes, hipotecas, deudas y juicios pendientes, con excepción de las servidumbres constituidas con anterioridad a esta fecha, especialmente aquellas que se encuentran inscritas en el Registro de Hipotecas y Gravámenes a fojas 5.767, número 9.444 del año 1981, 4.573, número 4.204, del año 2025 y a fojas 4.577, número 4.205, del año 2025, todas en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel; y con excepción del Reglamento de Copropiedad singularizado en la Cláusula Primera precedente y sus modificaciones, y de los gravámenes municipales que afecten al inmueble como un todo, con sus contribuciones fiscales y municipales y demás servicios al día, respondiendo el Vendedor del saneamiento de evicción en conformidad a la Ley. El Comprador declara expresamente conocer, por haberse informado previamente y haber sido informado por el Vendedor, acerca de todas y cada una de las condiciones y características técnicas del inmueble que compra, y que éste es apto para los fines a que lo destinará. La entrega material del inmueble se efectúa con esta misma fecha, a entera conformidad del Comprador, declarando este último haberlo recibido a su entera y total satisfacción, y que no tiene reparo ni reclamación alguna que efectuar al respecto. Asimismo, el Comprador declara conocer y aceptar el “**Manual de Uso y Mantención de la Vivienda**” emitido por la Cámara Chilena de la

Construcción, protocolizado con el número 397 en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio número 1.428 el día 25 de enero de 2018, y también el **MANUAL DE USO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS COMUNES EN CONDOMINIOS**, emitido por la Cámara Chilena de la Construcción, disponible en su sitio web, los cuales se entienden incorporados al presente contrato, y se obliga a cumplir las condiciones y reglas de mantención que éstos disponen. El incumplimiento de los Manuales por parte del Comprador, arrendatario u ocupante a cualquier título del inmueble constituirá una presunción que cualquier defecto o falla en el inmueble comprado relacionado con dicho incumplimiento se ha debido a negligencia del Comprador en la mantención y cuidado del mismo inmueble comprado, sus instalaciones, artefactos y componentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del Comprador el pago de los gastos comunes, contribuciones y demás servicios que correspondan al inmueble a partir de esta fecha. **QUINTO BIS:** Las partes declaran que la parte vendedora ha informado a la parte compradora de las superficies totales y útiles de la unidad que se vende por el presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en el artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, considerando para estos efectos la información indicada en los planos de Copropiedad y en el certificado de Copropiedad Inmobiliaria, ya señalados, otorgados y aprobados por la respectiva Dirección de Obras. **QUINTO TER: Poder.** El vendedor, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas **tercera** y **octava**, se da por recibido a entera satisfacción del importe del mutuo que se le otorgan al comprador, y le confiere a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil gratuito en los términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio para que proceda a entregar la referida cantidad de dinero al **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, en abono de cualquier cantidad que actualmente le adeudare la parte vendedora. El representante de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, acepta el mandato otorgado precedentemente y se obliga a su cabal cumplimiento una vez que se encuentren debidamente inscrito el dominio a nombre del comprador e inscritas la hipoteca y la prohibición constituida, respectivamente, en favor de Hipotecaria Concreces S.A.,

libre de cualquier otro gravamen, prohibición o embargo. Hipotecaria Concreces S.A., representada como se dijo, acepta este mandato en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Las partes dejan expresa constancia que el precedente mandato es causa determinante en la celebración de este instrumento. **QUINTO QUÁTER:** ALZAMIENTO BANCO ACRREDOR Presente a este acto don **GONZALO GUILLERMO LORCA HIDALGO**, en representación del **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, Rol Único Tributario Número 97.030.000-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1.114, comuna de Santiago, región Metropolitana, en adelante el "**Banco**", y expone: **A.-** Que libera de la **HIPOTECA** inscrita a **fojas 7863, número 5924, del año 2022**, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes; que libera de la **PROHIBICIÓN** de gravar y enajenar inscrita a **fojas 7987 vuelta, número 6748, del año 2022**, en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones, ambas de los respectivos Registros del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, constituidas por **BOETSCH S.A.**, a favor del **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, pero solamente respecto de los inmuebles que por el presente instrumento se venden, quedando plenamente vigentes las hipotecas y prohibiciones respecto de los inmuebles no transferidos. **B.-** La presente liberación se otorga bajo la condición suspensiva que se inscriba previamente el dominio a nombre de la parte Compradora y los gravámenes que por este instrumento se constituyen a favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y que a los inmuebles vendidos no les afecten otros gravámenes, prohibiciones y embargos, salvo por aquellos que se constituyan en esta escritura, así como las servidumbres inscritas a fojas 5.767, número 9.444 del año 1981, 4.573, número 4.204, del año 2025 y a fojas 4.577, número 4.205, del año 2025, , y el Reglamento de Copropiedad inscrito a fojas 3325 vuelta, número 3148, del año 2025, todas en el Registro de Hipotecas y Gravámenes que lleva el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel. La personería del representante de **BANCO DEL ESTADO DE CHILE** consta de la escritura pública de fecha 02 de enero de 2013, otorgada en la Notaría de don Nestor Riquelme Contreras, la que no

se inserta por ser conocida de las Partes y del Notario que autoriza, quien además la tuvo a la vista. **QUINTO QUINQUES: MANDATO DE COBRO.** Por el presente acto el comprador y el vendedor facultan y autorizan al **BANCO DEL ESTADO DE CHILE** para cobrar y percibir del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, la parte del precio que se paga con cargo al producto del certificado o el Subsidio Habitacional referido. El vendedor renuncia expresamente a su facultad de cobrar directamente esta suma, pactándose que sólo podrá ser cobrada y percibida por **BANCO DEL ESTADO DE CHILE** en el ejercicio del mandato conferido precedentemente. Con todo, se establece la obligación de la parte vendedora de efectuar ante los organismos competentes, las diligencias, actuaciones y trámites que fueren necesarios para el pago por el concepto señalado, formulando oportunamente las solicitudes y peticiones respectivas con entrega de los antecedentes y documentación requerida. Por consiguiente, se exime de toda responsabilidad a **BANCO DEL ESTADO DE CHILE** por el acaecimiento de cualquier circunstancia que impidiera el cobro y recepción del beneficio. **BANCO DEL ESTADO DE CHILE** acepta expresamente el mandato conferido en esta cláusula quedando facultado para que los valores que perciba efectivamente por el concepto señalado precedentemente, los destine a amortizar, abonar, pagar y/o prepagar las deudas directas e indirectas que la parte vendedora mantenga con **BANCO DEL ESTADO DE CHILE** se encuentren o no vencidas a la fecha de su imputación. El mandato que se otorga en esta cláusula por ser de interés tanto para el comprador como para el vendedor y **BANCO DEL ESTADO DE CHILE** podrá ser revocado sólo una vez efectuado el pago y/o abono respectivo a **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**. La revocación que haga el mandante producirá sus efectos a contar del décimo quinto día de su notificación al Banco la que deberá practicarse por escrito en soporte papel en cualquier sucursal del Banco. **SEXTO: Prohibición Serviú de enajenar.** A) Por el presente instrumento, el compradora, beneficiaria del subsidio habitacional correspondiente al programa de integración social regulado por el Decreto Supremo Número diecinueve de (V. y U.) de dos mil dieciséis y en relación con el Decreto Supremo número Uno del año dos mil once (V. y U.), en razón del

subsidio con el cual ha sido beneficiado, acepta y se obliga, expresamente a habitar personalmente la vivienda adquirida, junto a su grupo familiar y durante **diez años** contados desde la entrega material de la vivienda. **B)** A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las normas que regulan el Sistema de Subsidio Habitacional, **el comprador constituye prohibición de enajenar la vivienda adquirida y de celebrar actos y contratos a cualquier título que importe cesión de uso y goce de la misma, sea a título gratuito u oneroso, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de la inscripción de ésta en el Conservador pertinente, sin previa autorización escrita de SERVIU METROPOLITANO**, la cual sólo se otorgará si se cumple el requisito que sobre el particular establece la reglamentación respectiva. Asimismo, durante el mismo tiempo o período, el comprador se compromete a no dar al bien adquirido otro destino que no sea exclusivamente habitacional, ni la destinará a vivienda de recreación o veraneo. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones faculta, desde ya al **SERVIU METROPOLITANO** para exigir la restitución de la totalidad de los subsidios recibidos, al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha efectiva de la restitución. **SEXTO BIS:** Por este acto, el Vendedor, otorga mandato mercantil irrevocable y gratuito al **SERVIU**, para descontar del Subsidio Habitacional otorgado al Comprador, que es parte del precio de venta del inmuebles antes señalado hasta la cantidad de **300 Unidades de Fomento**, del producto del Subsidio Habitacional otorgado al Comprador, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto Supremo Número 19 (V. y U.), de 2016, a fin de amortizar el préstamo de enlace que se le ha otorgado a la Entidad Desarrolladora del Proyecto, en virtud de la **Resolución Exenta Número 4341, de fecha 21 de noviembre de 2022**, y el contrato de mutuo, que fue aprobado por **Resolución Exenta 634, de fecha 28 de febrero de 2023**, para la construcción del **Conjunto Habitacional "Las Uvas y El Viento II"**, y en definitiva, sólo pague al Vendedor o a quien corresponda, según el presente instrumento, el monto resultante de la diferencia entre el subsidio asignado y el préstamo de enlace otorgado. **SÉPTIMO:** Entre **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y doña **JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA** se ha convenido en el siguiente contrato de mutuo

hipotecario endosable, sujeto a las disposiciones del Título V del Decreto con Fuerza de Ley número doscientos cincuenta y uno, del año mil novecientos treinta y uno, agregado por el número treinta y ocho del artículo segundo de la ley número diecinueve mil setecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de fecha siete de noviembre de dos mil uno; a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión para el Mercado Financiero, especialmente la Norma de Carácter General número ciento treinta y seis, emitida con fecha cuatro de abril de dos mil dos; sus posteriores modificaciones y complementaciones; y a las disposiciones que se consignan en las cláusulas siguientes. **OCTAVO:** **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, a fin de enterar la parte del precio referida en la letra a) de la cláusula **tercero** precedente, da en préstamo al mutuario doña **JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA** la cantidad de **800 Unidades de Fomento**, en su equivalencia en pesos, moneda legal, a la fecha del presente contrato, según se expresó en la referida letra a), cantidad que recibe a su entera satisfacción el mutuario quien, en este mismo acto, le otorga a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil y gratuito, en conformidad a los términos de los artículos doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y ocho, doscientos cuarenta y uno y siguientes del Código de Comercio, para que por cuenta del comprador entregue directamente al vendedor, el importe del referido mutuo una vez inscritas, en los Registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces competente, la hipoteca y prohibiciones que el deudor constituye en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, para garantizar dicho mutuo. **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, representada como se dijo, acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. La obligación para el mutuario, en todo caso, nace desde la fecha del presente contrato. **NOVENO:** El deudor se obliga a pagar a la orden de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, la expresada cantidad de **800 Unidades de Fomento**, en el plazo de **300** meses, a contar del día uno del mes **subsiguiente** al de la fecha de este contrato, por medio de igual número de dividendos mensuales,



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1° NOTARÍA DE SANTIAGO

vencidos y sucesivos. Dichos dividendos comprenderán la amortización y los intereses. La tasa de interés real, anual y vencida que devenga el presente mutuo será del **6,30** por ciento. El capital prestado o el saldo de la deuda y los dividendos, se reajustarán y pagarán de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento, conforme a la ley número dieciocho mil diez. El reajuste e interés se devengarán a contar de la fecha del presente contrato. El dividendo mensual que corresponda pagar, será aquel que resulte de multiplicar el monto del préstamo expresado en Unidades de Fomento, es decir, **800** por los factores que corresponden a cada uno de los 300 dividendos, a contar del dividendo número uno, contenidos en la Tabla de Desarrollo número **MH063025**, elaborada por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, a vía ejemplar para un préstamo u obligación de una Unidad de Fomento para la tasa y plazo convenidos, y que se encuentra protocolizada con fecha **26 de abril de 2010** bajo el número **292** en la Notaría de La Serena de don Oscar Fernández Mora. El deudor declara conocer y aceptar expresamente la referida Tabla, confeccionada de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Las partes declaran expresamente que dicha Tabla forma parte integrante de la presente escritura para todos los efectos legales. De conformidad a la citada Tabla, **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y el mutuario dejan constancia que los dividendos a que se ha hecho referencia precedentemente, expresados en Unidades de Fomento, tienen los montos siguientes: **Del uno al 299**, todos por **5,216000 Unidades de Fomento** y el último, por **5,034400 Unidades de Fomento**. Asimismo, en consideración a que la fórmula de determinación de los dividendos mensuales antes señalada, **no incluye los intereses correspondientes a los días comprendidos entre la fecha del presente contrato y el día uno del pago del primer dividendo**, el mutuario se obliga a pagar dichos intereses conjuntamente con el pago del primer dividendo o cuota del mutuo. Los dividendos se pagarán por mensualidades vencidas, dentro de los primeros diez días corridos del mes siguiente al del respectivo vencimiento, correspondiendo efectuar el primer pago dentro de los primeros diez días corridos del mes **subsiguiente** al de la fecha del presente contrato. Para el caso que fuere

feriado el último de los referidos diez días, el plazo para el pago se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, la cuota a pagar el deudor deberá incluir, además del dividendo mensual, las primas correspondientes a los seguros de desgravamen, de incendio, de sismo, y otros adicionales, y los intereses moratorios, según se establece más adelante. Queda expresamente estipulado que todas las obligaciones que del presente instrumento emanan para el deudor, tendrán el carácter de indivisibles para todos los efectos legales, conforme a lo previsto en los artículos mil quinientos veintiséis, número cuatro, y mil quinientos veintiocho del Código Civil. Por el presente instrumento, el deudor autoriza y faculta al acreedor para solicitar de su empleador actual, o los que tuviere en el futuro, que el monto íntegro del dividendo y demás recargos mensuales que contempla este instrumento, le sea descontado mensualmente de las remuneraciones que perciba, sin que se exceda el máximo legal permitido, y hasta complementar totalmente el servicio de la deuda que contrae por este instrumento; lo anterior en los términos de lo previsto en el artículo cuarto de la ley diecinueve mil cuatrocientos treinta y nueve, en relación con lo dispuesto en el artículo noveno de la ley diecinueve mil doscientos ochenta y uno, cuyo texto fue sustituido en el número diez del artículo único de la ley diecinueve mil cuatrocientos uno. Asimismo, el mutuario faculta al acreedor para comunicar este requerimiento a su empleador, mediante la entrega de copia autorizada no endosable del presente instrumento. **NOVENO BIS:** Los dividendos deberán ser pagados en dinero efectivo, por el valor en pesos moneda legal, de la Unidad de Fomento a la fecha de su pago efectivo. Sin perjuicio de lo anterior, si el dividendo no fuere pagado dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, devengará desde el día siguiente a aquel en que debió pagarse y hasta la fecha de pago efectivo, un interés penal igual al interés máximo convencional que la Ley permita estipular para este tipo de operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustables. El deudor abonará, asimismo, el interés máximo convencional que la Ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustables, sobre todas las sumas que el acreedor hubiere desembolsado por él, para hacer efectivas las obligaciones emanadas de este contrato, y por las sumas que anticipare por primas

de seguros, contribuciones de la propiedad que se hipoteca, como también por cualquier suma que el acreedor tuviere que desembolsar con ocasión de este préstamo. Los intereses, gastos y costas de cobranza que se generen con motivo de la aplicación de esta cláusula serán siempre de cargo del mutuario y, en su caso, podrán ser cobrados conjuntamente e incluirse en uno o más de los respectivos dividendos. **DÉCIMO:** Para los efectos previstos en la Ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco, y en la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis, **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, debidamente representado como se señaló, declara: Uno) **Que la Carga Anual Equivalente de la operación** que da cuenta el presente instrumento a ésta fecha, es de 7,88 por ciento. Se deja constancia, que se entiende por Carga Anual Equivalente, el indicador que, expresado en forma de porcentaje, revela el costo de un crédito en un periodo anual, cualquiera que sea el plazo pactado para el pago de la obligación, esto es, la tasa de interés anualizada que incorpora los gastos asociados al crédito. La carga anual equivalente contempla el tipo de interés, todos los gastos asociados al crédito, el plazo de la operación, y se calcula sobre base anual. Corresponde a la tasa que iguala el valor presente de los montos recibidos con el valor presente de los montos adeudados, la que se calcula en conformidad a la fórmula establecida en el Reglamento Sobre Información al Consumidor de Créditos respectivo. Dos) **Que los gastos asociados al otorgamiento de la operación** que da cuenta el presente instrumento son los siguientes: **a) Tasación:** 0 Unidades de Fomento; **b) Estudio de Títulos:** 0 Unidades de Fomento; **c) Redacción de escritura:** 0 Unidades de Fomento; **d) Notaría:** Se rige por el Arancel dispuesto según decreto exento número quinientos ochenta y siete emitido por el Ministerio de justicia con fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. En el evento de que exista una diferencia entre lo efectivamente pagado y el arancel antes referido, éste será de cargo del vendedor o del comprador, en virtud a lo señalado en la cláusula **vigésimo sexto** de la presente escritura. **e) Impuesto al Mutuo:** 0. **f) Conservador de Bienes Raíces:** f. uno) Dos por mil del monto del precio de la Compraventa en inscripciones de dominio y Dos por mil del monto del préstamo en las inscripciones de Hipoteca; f. dos) Inscripción

de Prohibiciones. Alzamientos y copias de inscripción realizadas y certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones, se cobran según el arancel del Conservador respectivo, conforme al Decreto Exento número quinientos ochenta y ocho, de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Conforme al mismo Decreto, los Conservadores de Bienes Raíces distintos del de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y San Miguel, tienen derecho a cobrar un recargo del cincuenta por ciento en las actuaciones que realicen. **Tres) Que el Costo Total de la operación** que da cuenta el presente instrumento, es de **1790,8760 unidades de fomento**. Se deja constancia, que se entiende por Costo Total del Crédito, el indicador que, expresado en una suma de dinero, da cuenta del monto total a pagar por el crédito solicitado, excluidos los costos de prepago. Cuatro) Que sin perjuicio de la libertad que tiene el deudor para contratar los seguros de que da cuenta el presente instrumento en cualesquiera de las entidades que los comercialicen, nuestra institución deja constancia que los seguros que contrata en nombre y representación del deudor, en los términos estipulados en la cláusula décimo sexto, para el evento que aquel no los hubiere contratado, tienen en materia de prima mensual a pagar durante el primer año de servicio del financiamiento que se otorga por esta escritura, los siguientes componentes: **a) Seguro de Incendio con Adicional de Sismo: 0,29830 Unidades de Fomento mensual.; b) Seguro de Desgravamen: 0,14140 Unidades de Fomento mensual. c) Seguro de Cesantía: 0,31130 Unidades de Fomento mensual. d)** En virtud de lo anterior, el monto mensual por las primas de los seguros establecidos en la presente cláusula es de 0,75100 Unidades de Fomento mensual. **DÉCIMO PRIMERO:** Las partes dejan expresa constancia que el crédito otorgado en este acto por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, al mutuuario lo es con "cláusula a la orden", en atención a que dicho crédito se encuentra sometido a la normativa legal y reglamentaria definida en la cláusula **séptima**. En tal sentido y en cumplimiento de esas disposiciones, el señor Notario que autoriza esta escritura, otorgará tan sólo una copia autorizada de la misma, la que será entregada al acreedor, esto es, a HIPOTECARIA CONCRECES



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

S.A., y que será la única que tendrá el carácter de endosable. Con todo, y de acuerdo a lo establecido en la ley número diecinueve mil cuatrocientos treinta y nueve, el Notario, y sólo a requerimiento de cualquiera de las partes, podrá otorgar copias no endosables de esta escritura para ser entregadas a dichos requirentes, las cuales en todo caso deberán llevar estampadas en forma destacada la mención "copia autorizada no endosable". De tal modo, la copia autorizada endosable de la escritura que se otorgue a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, en la cual se contiene el crédito a la orden de ésta, es por naturaleza transferible por el acreedor mediante endoso, escrito a continuación, al margen o al dorso de dicha copia autorizada. Este endoso deberá llevar la indicación del nombre completo o razón social del cesionario o endosatario, su domicilio, la fecha en que se haya extendido y la firma del cedente, pudiendo recaer en favor de cualquier Banco, Institución Financiera o Compañía de Seguros, o bien en beneficio de cualquiera otra entidad regulada por una ley especial que le permita efectuar este tipo de inversiones y siempre que, en este último caso, la Comisión para el Mercado Financiero haya declarado por una norma general, que ese tipo de sociedad o entidades puede adquirirlos. Se deja igualmente expresa constancia que el endosatario o cesionario podrá, a su vez, endosar nuevamente este crédito en favor de cualquiera de las Instituciones antes mencionadas, debiendo dar cumplimiento a las formalidades ya referidas, siendo de la misma manera susceptible este mutuo de futuros endosos similares. El crédito sólo podrá transferirse como unidad, no pudiendo cederse participaciones sobre el mismo. El endoso será siempre sin responsabilidad para el cedente, respondiendo éste únicamente de la existencia del crédito. La cesión o endoso comprenderá, por ese solo hecho, el traspaso de las garantías, derechos y privilegios que acceden a dicho crédito en favor del acreedor cedente, debiendo anotarse el endoso, para fines exclusivos de información, al margen de la inscripción hipotecaria de la propiedad que se entrega en garantía, en el correspondiente registro del Conservador de Bienes Raíces. **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, informará al deudor, del endoso referido, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos. **DÉCIMO SEGUNDO:** El deudor podrá reembolsar anticipadamente

todo o al menos el veinticinco por ciento del capital adeudado, siempre que pague el capital que se anticipa y los intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo, más la comisión del prepago. La comisión por prepago no podrá exceder el valor de un mes y medio de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga. Los pagos anticipados que sean inferiores al veinticinco por ciento del saldo de la obligación requerirán siempre del consentimiento del acreedor. Las amortizaciones extraordinarias deberán efectuarse únicamente en moneda corriente y por el equivalente en pesos del valor de las unidades de fomento a la fecha de hacerse efectiva la amortización. A virtud de estas amortizaciones parciales, se rebajará proporcionalmente el valor de los dividendos mensuales posteriores a ellas, sin alteración del plazo residual de la deuda. En el evento de un prepago parcial, no podrá modificarse ninguna de las demás condiciones del mutuo sin expreso consentimiento del acreedor. Se deja constancia que la causal que da lugar al término anticipado del presente contrato por la sola voluntad del deudor, corresponde al prepago del crédito en los términos y condiciones indicados en esta cláusula.

DÉCIMO TERCERO: Como todos los valores del presente contrato de mutuo se encuentran expresados en Unidades de Fomento, fijados de conformidad a la ley número dieciocho mil diez, el mutuuario y el acreedor dejan expresa constancia que, si por cualquier causa o motivo dejare de existir dicha Unidad o se modificare la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste diario, todas las sumas que se encuentren pendientes de pago entre ellos serán reajustadas de acuerdo al siguiente procedimiento: Uno) Hasta la fecha en que deje de existir la Unidad de Fomento o se modifique la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste diario: Los valores adeudados se reajustarán en la misma forma que la variación que experimente la Unidad de Fomento; Dos) A partir de la fecha en que deje de existir la Unidad de Fomento o se modifique la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste diario: Los valores adeudados se reajustarán en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor por el período respectivo, calculado entre el mes anterior a la fecha en que se produzca la expresada modificación, eliminación o sustitución y el mes o período de mes anterior a la fecha de pago

efectivo de que se trate. **DÉCIMO CUARTO:** Con el fin de asegurar el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de todas y cada una de las obligaciones que para el mutuario se establecen en el presente instrumento, en especial los de pago íntegro y oportuno del crédito, en capital, intereses, costas y demás recargos de cobranza, en su caso, el deudor constituye primera hipoteca en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, sobre la propiedad que por el presente instrumento adquiere, individualizada en la presente escritura. Se comprenden en la hipoteca anterior, todos los inmuebles que por adherencia o destinación pertenezcan o se reputen pertenecer a la propiedad hipotecada, sus frutos naturales y civiles, aumentos y mejoras útiles, necesarias o voluptuarias. **DÉCIMO QUINTO:** El deudor se obliga, mientras mantenga obligaciones pendientes derivadas del presente contrato, a no enajenar ni prometer la enajenación por venta o cualesquiera otro título traslativo del dominio; gravar en cualquier forma, constituir derechos reales o personales de cualesquiera naturaleza en favor de terceros; subdividir, ni arrendar, ni subarrendar la propiedad materia de este contrato, **ni darle otro destino que no sea habitacional**, sin consentimiento previo otorgado por escrito de un representante autorizado del acreedor o del cesionario del crédito. Estas prohibiciones se inscribirán, conjuntamente con la hipoteca antes señalada, en los registros correspondientes. **DÉCIMO SEXTO:** El mutuario deberá mantener asegurada la propiedad que hipoteca por el presente instrumento y por todo el tiempo en que se encuentre vigente la deuda, contra riesgos de incendio, sismo o cualquier otro riesgo asegurable que determine el acreedor, por una suma no inferior al valor total del inmueble hipotecado, pudiendo deducirse de éste sólo el valor del terreno, todo ello según la tasación efectuada por el propio acreedor con arreglo a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Queda convenido que en caso de siniestro parcial, la entidad aseguradora no podrá indemnizar en dinero en forma directa al propietario del inmueble, sin previa autorización del acreedor. Adicionalmente al seguro de incendio exigido, se deberá siempre contratar un seguro de sismo o, en su defecto, un seguro de incendio que incluya el riesgo de sismo, que cubra los daños ocasionados por estos siniestros. Si a consecuencia del siniestro la

vivienda resulta inhabitable o con pérdida total, el o los seguros deberán cubrir el mayor valor entre la tasación de la vivienda y su valor comercial. Tratándose de viviendas, se descontará el precio del terreno. En todo caso, el o los seguros a contratar no podrán considerar condiciones más desfavorables que las que se determinen como obligatorias por la Comisión para el Mercado Financiero. El deudor se obliga a contratar un seguro de desgravamen hipotecario por todo el tiempo en que se encuentre vigente la deuda y por un monto equivalente a ella y se hará efectivo aun cuando el asegurado se hubiere encontrado en mora a la fecha del fallecimiento, siempre que no hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Si el mutuario fuere mayor de sesenta y cinco años y/o no pudiere contratar seguro de desgravamen, para dar curso al contrato de mutuo hipotecario deberá exigírsele la concurrencia de un aval u otra caución complementaria suficiente, a juicio exclusivo de la entidad crediticia. El mutuario deberá contratar un seguro de invalidez que cubra la Invalidez Permanente Total o Parcial de a lo menos dos tercios de su capacidad, derivada de enfermedad o accidente. Este seguro se hará efectivo aun cuando el mutuario se hubiere encontrado en mora a la fecha de la declaración de invalidez, siempre que a esa fecha no hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Dicho seguro no será exigible si el mutuario percibe pensión por invalidez o está pensionado; y en el caso que el mutuario no reciba las pensiones señaladas, la entidad crediticia podrá evaluar si es necesaria su contratación, si el mutuario presenta una invalidez preexistente o algún otro grado de invalidez que no haga necesaria la contratación del seguro. El mutuario deberá, además, contratar un seguro de desempleo para trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para trabajadores independientes, que deberá cubrir como mínimo el pago de seis meses del dividendo mensual, pudiendo aplicarse nuevamente la cobertura si el asegurado vuelve a caer en situación de cesantía involuntaria o de incapacidad temporal, en su caso, siempre que se haya mantenido en el nuevo empleo, si corresponde, por un período de seis meses desde el término de la cesantía involuntaria o incapacidad temporal ya indemnizada. Para pensionados o quienes se pensionen durante el período de vigencia del seguro contratado, este seguro no será

exigible, sin perjuicio que el interesado pueda optar por contratarlo. El mutuario declara conocer y aceptar la exigencia de las coberturas de seguros antes indicadas y deja constancia que la entidad crediticia le ofreció una póliza de seguro de desempleo y pólizas de los demás seguros referidos en la presente cláusula. Las pólizas de los seguros de incendio, sismo y adicionales si correspondiere, deberán extenderse a nombre del propietario del inmueble, debiendo quedar como único beneficiario el acreedor del mutuo, sea o no por la vía del endoso de aquellas, hasta la concurrencia del saldo insoluto de la deuda. Las pólizas deberán mantenerse vigentes mientras se encuentre vigente la deuda que consta en este instrumento. La póliza del seguro de desgravamen deberá tomarse a nombre del acreedor. El pago de las primas será de cargo exclusivo del deudor. Las primas se pagarán mensualmente por el deudor conjuntamente con el pago del dividendo respectivo. Para todos los efectos antes señalados, el deudor confiere mandato al acreedor para contratar directamente los seguros antes indicados o en caso de no renovarse oportunamente, el acreedor, representado en la forma indicada, acepta estos mandatos, y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Todo gasto o desembolso que por los conceptos anteriores efectuare el acreedor, deberá serle reembolsado dentro de los diez días corridos siguientes al envío de carta certificada requiriéndole en tal sentido, despachada al domicilio designado por el mutuario en la comparecencia de este instrumento. No obstante lo anterior, el deudor faculta al acreedor para que le cobre los gastos y desembolsos referidos, conjuntamente con los dividendos o servicios de su deuda. El acreedor, representada como se dijo, acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. **DÉCIMO SEXTO BIS:**

SUBSIDIO ESTATAL AL PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO DE DESEMPLEO E INCAPACIDAD TEMPORAL. Se deja constancia que de conformidad al artículo veintitrés, letra a) del Decreto Supremo número diecinueve (V. y U.), de dos mil dieciséis, el deudor obtendrá por todo el plazo de la deuda un subsidio estatal

adicional para contribuir al financiamiento del costo de la prima del seguro de desempleo para trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para trabajadores independientes. Este subsidio será de un monto equivalente al de la prima respectiva, con un tope igual al resultante de aplicar el factor cero coma sesenta por mil al monto del crédito. **DÉCIMO SÉPTIMO: HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, representada en la forma antedicha, declara que está conforme con lo estipulado y que acepta el reconocimiento de deuda y la constitución de la hipoteca a su favor en los términos expuestos y la prohibición de gravar y enajenar la propiedad sin consentimiento escrito del acreedor. **DÉCIMO OCTAVO:** El acreedor otorgará recibo del pago de dividendos indicando separadamente las sumas que correspondan a amortizaciones, intereses y otros cargos convenidos en el presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, mientras el acreedor no haya ejercido la facultad de aceleración prevista en la cláusula siguiente, el retardo en el pago de dos o más dividendos dará derecho al acreedor para imputar el pago de uno cualquiera de ellos al dividendo más antiguo. El deudor autoriza y consiente expresamente en esta forma de imputación del pago de dividendos atrasados, obligándose a no exigir una imputación distinta a la estipulada. **DÉCIMO NOVENO:** En caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las obligaciones que se garantizan con la hipoteca que se constituye mediante la presente escritura, todas y cada una de tales obligaciones podrán hacerse inmediatamente exigibles como si fueren de plazo vencido. Podrán hacerse igualmente exigibles en caso de verificarse una cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Si se retarda el pago de cualquier dividendo más de diez días; b) Si la propiedad experimenta deterioro que a juicio del acreedor hagan insuficiente la garantía y el deudor no diere, dentro de diez días después de requerido, nueva garantía a satisfacción del acreedor; c) Cuando en su caso, sin consentimiento escrito del acreedor, se demoliere todo o parte de los edificios o construcciones existentes en el predio hipotecado, o se efectuare cualquier transformación, alteración o modificación de los referidos edificios o construcciones, aún cuando no disminuyan la garantía, ni la hagan insuficiente; d) Si resultare que la propiedad está sujeta a cualesquiera de los

gravámenes, prohibiciones o acciones a que se refiere la cláusula quinta precedente o se infringieren por el deudor alguna de las prohibiciones establecidas en la cláusula **décimo quinto**, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan por dicho incumplimiento contractual; e) Si el constituyente de la hipoteca y/o el deudor de las obligaciones caucionadas con ella cayere en insolvencia, entendiéndose para todos los efectos que existe notoria insolvencia de su parte si cesare en el pago de cualquiera obligación; si él o uno o más acreedores inician un procedimiento concursal contemplados en la Ley número veinte mil setecientos veinte; si por la vía de medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en su contra secuestros, retenciones, prohibiciones de celebrar actos o contratos respecto de cualquiera de sus bienes, o el nombramiento de interventores; si se trabare embargo respecto de cualquiera de sus bienes o si ocurriere cualquier otro hecho que también ponga en evidencia una notoria insolvencia de su parte; f) Si el deudor no acreditare a satisfacción del acreedor en las oportunidades que éste se lo exija, de que el préstamo ha sido destinado o está afecto al cumplimiento del objeto de la operación señalada en la respectiva solicitud, la que para éstos efectos se considera como parte integrante de este contrato; g) Si no se pagare oportunamente el impuesto territorial o cualquier otro impuesto, tasa, derecho, contribución o servicios a que se encuentre afecto el bien hipotecado o no se pagaren oportunamente y en la forma pactada, las pólizas de seguros aludidas; h) Si por incumplimiento del deudor, no existieren o fueren ineficaces los seguros referidos en la cláusula **décimo sexta** de este instrumento; e i) Si el constituyente de la hipoteca y/o el deudor y/o su cónyuge, solicitaren la declaración judicial del bien familiar del inmueble que por este instrumento se hipoteca en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** El acreedor, en todo caso, podrá antes de ejercer la facultad de aceleración del crédito, exigir que el constituyente y/o el deudor constituya a su satisfacción hipoteca de reemplazo. Se deja constancia de que la caducidad del plazo se establece en beneficio exclusivo del acreedor. El no ejercicio oportuno, por parte del acreedor, de uno o más de los derechos que se le reconocen en esta cláusula no significará de manera alguna renuncia a los mismos, reservándose el acreedor la facultad de ejercerlos cuando

lo estime conveniente. **VIGÉSIMO:** El deudor declara haber recibido, en forma cabal y oportuna, toda la información necesaria acerca de los gastos globales aproximados que demanda esta operación, tales como impuestos, gastos notariales, derechos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, primas de seguros, tasación del inmueble, estudio de títulos y redacción de escritura, de acuerdo a lo señalado en la **cláusula décima** de la presente escritura. A su vez, la parte vendedora, el deudor, declaran haber sido informados en detalle por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, respecto del sistema bajo el cual se rigen los mutuos hipotecarios endosables. **VIGÉSIMO PRIMERO:** El deudor declara haber recibido a su entera conformidad al momento de la firma de la presente escritura los siguientes documentos: a) Anexo de Servicio de atención al cliente; b) Anexo sobre productos y servicios asociados; y c) Copia de la hoja resumen del contrato de compraventa y mutuo hipotecario endosable en la que se contiene la explicación de sus principales conceptos y cláusulas. Estos documentos fueron entregados y firmados por el deudor, los que forman parte integrante de la presente escritura. **VIGÉSIMO SEGUNDO:** Para todos los efectos de este contrato, el deudor fija su domicilio en la ciudad de **Santiago**, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales competentes de dicho domicilio. Los pagos y demás operaciones que da lugar el presente instrumento se efectuarán en el domicilio del acreedor expresado en la comparecencia o en los que indique posteriormente al deudor, a través de carta certificada remitida al último domicilio registrado por éste ante aquél. **VIGÉSIMO TERCERO:** Los comparecientes a esta escritura confieren poder especial suficiente, y gratuito al abogado don **Alejandro Enrique Gastón de Iriarte Leiva**, a doña **Gabriela Andrea Moraga Vega** y/o a doña **Paula Andrea Sáez Santander**, para que cualquiera de ellos indistintamente, aclare, complemente, salve las omisiones y rectifique los errores que aparezcan en la presente escritura, en cuanto a los pormenores del pago del precio y del mutuo otorgado, la individualización de la propiedad, sus deslindes o cualquier requisito que fuera necesario, a juicio de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, o del Conservador de Bienes Raíces respectivo, para inscribir adecuadamente

las garantías estipuladas en este instrumento, pudiendo efectuar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y aclaraciones que fueren necesarias. En ningún caso se podrá modificar el precio de compraventa y el monto final del mutuo en términos más gravosos para el deudor. El mandatario acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. **VIGÉSIMO CUARTO: PERSONERÍAS.** La personería del representante de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, consta de escritura pública de fecha 25 de noviembre del año 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. La personería del representante de **BOETSCH S.A.**, consta de la escritura pública de fecha 24 de abril del año 2024, otorgada ante el Notario Interino de Santiago, don Rodrigo Andrés Farías Picón. Estos documentos no se insertan por ser expresamente conocidas del Notario autorizante y de los comparecientes y a su pedido. **VIGÉSIMO QUINTO:** Todos los mandatos otorgados en la presente escritura por el deudor y, si fuere el caso, por otros poderdantes personas naturales, no se extinguirán con la muerte de ninguno de ellos, pues también están destinados a ejecutarse después del evento del fallecimiento, conforme a lo previsto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil. **VIGÉSIMO SEXTO:** Todos los gastos de tasación, retasación, estudio de títulos, derechos notariales, conservatorios, impuestos, u otros derivados de la presente escritura, serán de exclusivo cargo del deudor. **VIGÉSIMO SEXTO BIS:** Para los efectos del Impuesto de Timbres y Estampillas de que da cuenta el Decreto Ley de Hacienda Número Tres mil cuatrocientos setenta y cinco del año mil novecientos ochenta, que afecta al mutuo del presente instrumento público, la parte deudora, libera a Hipotecaria Concreces de toda responsabilidad, ya sea derivada del monto del cálculo del mismo que efectúe el Notario autorizante, del pago de intereses y reajustes que se deban por su pago fuera de plazo y de cualquier tramitación destinada a obtener su devolución en el evento que el Notario autorizante deje sin efecto por cualquier causa el presente instrumento. **VIGÉSIMO SEXTO TER:** A la fecha de la presente declaración, quien adquiere la propiedad antes señalada, en

dominio exclusivo o en comunidad, es propietario o copropietario, en virtud de un acto entre vivos, de: **NINGUNA VIVIENDA** respecto de la cual goce de los beneficios que otorga el Decreto con Fuerza de Ley número dos del año mil novecientos cincuenta y nueve, sobre Viviendas Económicas. **VIGÉSIMO SEPTIMO:** Doña **JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA**, ya individualizada en la comparecencia, declara bajo juramento que a la fecha del presente instrumento público: i) no figura como Deudor en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; ii) que no adeuda total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos o cinco discontinuas. Se efectúa la presente declaración para los efectos de lo dispuesto en la Ley número veintiún mil trescientos ochenta y nueve publicada en el Diario Oficial el dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y a su Reglamento que consta en el Decreto número sesenta y dos, publicado en el Diario Oficial el veintinueve de julio del año dos mil veintidós. **VIGÉSIMO OCTAVO:** Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para requerir al Conservador de Bienes Raíces respectivo las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, alzamientos y cancelaciones que procedan. Las partes declaran expresamente en este acto que procederán personalmente a inscribir la presente escritura en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, liberando de toda responsabilidad al Notario que autoriza. **VIGÉSIMO NOVENO:** Se deja constancia que el contrato de mutuo hipotecario endosable que consta en el presente instrumento no cuenta con Sello Sernac, sin embargo, ha sido redactado con apego a las disposiciones legales vigentes, y a la ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco que regula los nuevos derechos del consumidor. **TRIGÉSIMO:** El deudor confiere poder especial a don **ANGELO SEBASTIÁN SEGURA DÍAZ**, para el solo efecto de que en su nombre y representación, puedan ser notificados judicialmente, indistintamente cualquiera de los dos, de cualquiera solicitud, presentación, acción derivada o resolución procesal derivada del presente contrato, de tal manera que la notificación judicial que se practique al apoderado, emplazará válidamente al poderdante y quedará trabada la



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

litis. Don **ANGELO SEBASTIÁN SEGURA DÍAZ**, acepta este mandato, y deberá rendir cuenta de al comprador, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Se deja expresa constancia que el presente mandato no constituye poder para litigar y en consecuencia no comprende ninguna de las facultades del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil e impone al mandatario exclusivamente la obligación de noticiar a el comprador de las notificaciones judiciales que se le practiquen, derivadas del presente contrato, mediante carta certificada dirigida al domicilio del poderdante que para estos efectos será el del inmueble que es objeto de la presente escritura. Los poderdantes dejan expresa constancia que el mandato se otorga sin perjuicio de sus actuaciones personales. Para el evento de fallecer los mandantes, este mandato subsistirá, en toda su extensión y contenido, entendiéndose destinado a ser ejecutado, para todos los efectos legales, aún después de su muerte, todo ello conforme lo previsto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil. Mientras se encuentre vigente el presente contrato, el mandato conferido sólo podrá ser revocado o renunciado con el consentimiento de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** o de su cesionaria, la cual, en todo caso deberá comparecer en la escritura pública de revocación o renuncia. Presente en este acto don **ANGELO SEBASTIÁN SEGURA DÍAZ**, chileno, soltero, ingeniero mecánica automotriz, cédula nacional de identidad número 19.442.338-1, domiciliado en calle Los Sandalos número 2155, Comuna de La Florida, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula ya referida y expone: Que por este acto acepta el mandato que se le confiere en la presente cláusula, en los términos y condiciones, señaladas precedentemente. **TRIGÉSIMO PRIMERO:** Tratamiento e información de datos personales. A.- El deudor autoriza a la Entidad Crediticia, para recolectar, transmitir, procesar y mantener, incluso fuera del territorio de la República de Chile, cualquier información y/o datos relativos a productos y servicios contratados con la Entidad Crediticia o que se desarrollen a futuro y con las operaciones que el deudor instruya o ejecute con él, toda vez que el receptor de dicha información en el exterior sea una sucursal o empresa relacionada con la Entidad Crediticia o un tercero con quien la

Entidad Crediticia convenga en acuerdos que tengan por objeto el procesamiento, mantención y/o custodia de la información o datos, debiendo obligarse el receptor de la información o datos a mantener la confidencialidad de éstos. Sin perjuicio de lo anterior, el responsable de los datos personales será la Entidad Crediticia. B.- El deudor autoriza a la Entidad Crediticia para proporcionar a su controlador, filiales y demás personas relacionadas y/o a sociedades de apoyo al giro, antecedentes e información económica, financiera, contable y legal del deudor y otros datos de carácter personal o protegidos por la Ley que éste le hubiere entregado o que haya obtenido de acuerdo a sus procedimientos de registro y procesamiento, cuando ello fuere necesario para fines publicitarios, comerciales, de cobranza o para la adecuada ejecución, el perfeccionamiento o desarrollo de nuevos atributos de los productos y/o servicios que presten estas entidades, así como para la realización de informes estadísticos, reportes o cálculos en los créditos; de igual manera cuando sea necesario para implementar cambios, incorporar atributos, beneficios o cualquier otra mejora a los productos que mantenga contratados o que sean ofrecidos con y por la Entidad Crediticia, declarando que lo anterior no constituye infracción a la Ley diecinueve mil seiscientos veintiocho sobre Protección de Datos de Carácter Personal o a la normativa vigente sobre esta materia. Por su parte, el deudor autoriza expresamente a la Entidad Crediticia para que, durante toda la vigencia de este Contrato o durante el plazo que establezca la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, comunique al Boletín de Información Comercial, al SICOM (Sistema de Morosidades y protestos DICOM), como también a otros sistemas de información o bases de datos de carácter público o privado, tanto la mora en el pago de las sumas adeudadas a la Entidad Crediticia, como la información de sus deudas al día o vigentes. **TRIGESIMO SEGUNDO:** Doña **JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA**, de nacionalidad chilena, declara bajo juramento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo siete del Decreto Ley Número mil novecientos treinta y nueve del año mil novecientos setenta y siete, que no posee nacionalidad de ninguno de los países limítrofes con la República de Chile, y, en consecuencia, se encuentra legalmente habilitado para adquirir el dominio del inmueble objeto del

presente instrumento. **TRIGESIMO TERCERO:** Doña **JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA**, ya individualizada, declara, a petición formal de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, que su estado civil es **soltera** y que está en conocimiento que el presente contrato lo celebra dicha institución precisamente en consideración a esa declaración. Asimismo, el compareciente expresa que conoce el artículo veintisiete de la Ley cuatro mil ochocientos ocho, sobre Registro Civil y las sanciones penales que conlleva la infracción de esa norma. **TRIGÉSIMO CUARTO:** **IVA**. Las partes dejan constancia que la presente compraventa no se encuentra afecta al Impuesto de Valor Agregado establecido en el DL 825. La declaración jurada se protocoliza en este acto al final del registro del notario autorizante, bajo el mismo número de repertorio de este instrumento. La parte vendedora, ya individualizada, declara que en el evento que, la autoridad determine que el presente contrato debía gravarse con IVA, será de su cuenta y cargo el pago de dicho tributo, no pudiendo recargarse al Comprador suma alguna por este concepto, de forma que el precio de esta compraventa es el precio final para todos los efectos que haya lugar, lo que ha sido considerado por el Notario para efectos de autorizar la presente escritura. **TRIGÉSIMO QUINTO:** **Nómina profesionales responsables**. En conformidad con lo prescrito en el artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcción, Ley número diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos complementada por la Ley número veinte mil dieciséis, se deja constancia que los profesionales responsables han sido los siguientes: **Uno) Arquitecto que Realizó el Proyecto de Arquitectura:** Arquitectos Cristian Fernandez Asociados Limitada, Rol Único Tributario número 76.711.184-3, profesional responsable don Cristian Fernandez Eyzaguirre, cédula de identidad número 6.972.533-3, ambos domiciliados para estos efectos en calle Enrique Foster Sur número 277, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; **Dos) Proyecto de Cálculo Estructural:** Spoerer Ingenieros Asociados SpA, Rol Único Tributario número 76.127.237-3, representante legal don Juan Erenchun Soler, cédula de identidad 6.850.307-8, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea número 3356, Oficina 71, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; **Tres) Empresa Constructora (Proyectista):** BOETSCH S.A., Rol

Único Tributario número 88.127.800-6, profesional responsable don Sebastián Boetsch Álamos, cédula de identidad número 10.969.335-9, ambos domiciliados en calle Coyancura número 2283, oficina 601, comuna de Providencia, Región Metropolitana; **Cuatro) Profesional A Cargo de la Obra:** don Sebastián Boetsch Álamos, cédula de identidad número 10.969.335-9, domiciliado en calle Coyancura número 2283, oficina 601, comuna de Providencia, Región Metropolitana; **Cinco) Revisor de Cálculo Estructural:** Santolaya Ingenieros Consultores Limitada, Rol Único Tributario número 77.708.232-9, representante legal don Gonzalo Santolaya De Pablo, cédula de identidad número 6.981.624-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle Guardia Vieja 202, oficina 1402, comuna de Providencia, Región Metropolitana; **Seis) Inspector Técnico de Obras (ITO):** No aplica; **Siete) Revisor Independiente De Obras De Construcción: Revisor independiente de Arquitectura:** don Humberto Lagos Morales, cédula de identidad número 8.091.407-5, domiciliado en calle 9 Norte 555, oficina 319, Viña del Mar, Región de Valparaíso; **Ocho) Profesionales a cargo de los Proyectos de Especialidades. Ocho.Uno) Proyectos Eléctricos Domiciliarios:** 2D Ingenieros Consultores Limitada, Rol Único Tributario número 76.136.225-9, representante legal don Mauricio Donoso, cédula de identidad 10.818.012-9, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Pajaritos número 3195, comuna de Maipú, Región Metropolitana; **Ocho.Dos) Proyecto Sanitario:** Ingeniería y Construcción Coltauco S.A., Rol Único Tributario número 99.535.300-8, representante legal doña Soledad Concha Sánchez, cédula de identidad 14.425.760-K, ambos domiciliadas para estos efectos en calle Marchant Pereira número, oficina 31, comuna de Providencia, Región Metropolitana; **Ocho.Tres) Proyecto Clima:** FLC Ingeniería En Climatización SpA, Rol Único Tributario número 77.224.427-4, representante legal don Fernando Leiva, cédula de identidad número 17.338.558-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle Magdalena Matte número 8611, departamento E 302, comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana; **Ocho.Cuatro) Mecánica de Suelos:** R Y V Ingeniería De Suelos Limitada, Rol Único Tributario número 78.927.300-6, representante legal don Francisco Javier Ruz Vukasovic, cédula de identidad número 15.382.944-6, ambos

domiciliados para estos efectos en Licenciado De Las Peñas número 4909, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana; **Ocho.Cinco) Proyecto de Pavimentación:** NGR Ingenieros Consultores SpA, Rol Único Tributario número 77.004.327-1, representante legal **Francisco Javier Oyarzún Riquelme**, cédula de identidad **15.722.446-8**, ambos domiciliados para estos efectos en calle Balmoral número 309, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; **Ocho.Seis) Proyecto de Basura:** Tonini Proyectos SpA, Rol Único Tributario número 76.732.400-6, representante legal doña Annemarie Mole Kozicka, cédula de identidad número 4.706.632-8, ambos domiciliados para estos efectos en Carpay, Parcela 10-A, comuna de La Reina, Región Metropolitana; **Ocho.Siete) CCDD (incendio, portón, control de acceso):** 2D Ingenieros Consultores Limitada, Rol Único Tributario número 76.136.225-9, representante legal don Mauricio Donoso, cédula de identidad 10.818.012-9, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Pajaritos número 3195, comuna de Maipú, Región Metropolitana. **TRIGÉSIMO SEXTO:**

Responsabilidad. Las Partes dejan expresa constancia que no le serán imputables al Vendedor los defectos o fallas que presenten los elementos y materiales incorporados al inmueble objeto del presente contrato de compraventa, como consecuencia de trabajos de adecuación, ampliación o transformación efectuados por la Compradora con posterioridad a su adquisición, o hechos con anterioridad a ella con autorización pero sin la intervención del Vendedor, los derivados de un uso inadecuado, o los que sean producto del desgaste natural de aquellos componentes que por su naturaleza o estándar posean una vida útil inferior a cinco años.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Resolución de Controversias. Para todos los efectos del presente contrato, las Partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. No obstante lo anterior, el Comprador y el Vendedor acuerdan por este acto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo diecinueve inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, someter a arbitraje todos aquellos asuntos derivados de la responsabilidad del propietario primer vendedor por defectos o fallas en la construcción del inmueble materia del presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El árbitro será un árbitro de derecho, con facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, y deberá ser designado por el juez letrado competente y tener, a lo menos, cinco años de ejercicio profesional, conforme lo prescrito por el precitado artículo diecinueve. Las Partes acuerdan desde ya que dicho nombramiento deberá recaer en uno de los miembros integrantes de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Las partes dejan expresa constancia que de someterse a arbitraje, el resultado del mismo no afectará de manera alguna a **Scotiabank Chile**, asimismo, **dejan constancia que esta cláusula rige exclusivamente entre el Comprador y Vendedor**. A mayor abundamiento, todo lo relacionado entre Hipotecaria Concreces S.A. y el Comprador se someterá a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia. **TRIGÉSIMO OCTAVO: Mandato Especial**. El Comprador faculta a la Vendedora o quien le suceda en el dominio, para realizar los siguientes actos: a. Solicitar y obtener las modificaciones a los permisos de obras referentes a las edificaciones que se desarrollan actualmente o que se desarrollen en el futuro sobre el terreno sobre el cual se desarrolla el Condominio, así como aquellos que sean anexados; solicitar y obtener las recepciones parciales o totales, definitivas y/o provisorias para las obras en ejecución o cada una de sus etapas; efectuar y/o aceptar las modificaciones de las recepciones definitivas y/o autorizaciones de venta conforme a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria concedidas o por concederse; confeccionar y presentar los planos, memorias y demás antecedentes que se requieran para tales efectos. b. Concluir la construcción del Condominio y en toda la superficie del terreno que corresponda. c. Fijar y modificar los porcentajes o proporciones establecidos en la Tabla de Prorratio que se señalan el Reglamento de Copropiedad, en especial aquellas que sean necesarias para hacer extensivo el Reglamento de Copropiedad, a las unidades de que se compone el Proyecto, como asimismo, cuando sea necesario como consecuencia de las modificaciones que se introduzcan en los Permisos de Obra de estas edificaciones o en las resoluciones sobre Recepción Municipal o Autorización de Venta conforme a las disposiciones de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Fijar y modificar los



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

porcentajes o proporciones de dominio que corresponderá a cada departamento del Condominio sobre los bienes comunes; fijar y modificar los porcentajes o proporciones de dominio que corresponderá a cada unidad de los Edificios del Condominio sobre los bienes comunes; fijar y modificar los porcentajes o proporciones en que cada uno de los propietarios deberá concurrir al pago de los gastos comunes. d. Constituir servidumbres en favor de empresas de suministro de servicios públicos o servicios domiciliarios de cualquier tipo; constituir cualesquiera otros gravámenes o servidumbres sobre todo o parte del terreno y/o espacios comunes del Condominio que tengan por objeto reglamentar el paso de ductos, cañerías, cables, colectores, tránsito de personas, materiales de construcción u otros elementos destinados a implementar servicios necesarios para dotar de urbanización o servicios domiciliarios al inmueble singularizado en la cláusula primera de esta escritura, hasta el completo desarrollo del Condominio. e. Para concurrir ante la Municipalidad respectiva, el Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, Conservador de Bienes Raíces respectivo o ante cualquier organismo o institución público y/o privado, pudiendo firmar instrumento públicos o privados, efectuando toda clase de declaraciones, presentaciones, solicitudes de permisos, resoluciones, certificados y recepciones y sus respectivas modificaciones. f. Sustituir, reemplazar, modificar y archivar, los planos de copropiedad inmobiliaria que hubieren sido autorizados con motivo de la parcial y/o recepción definitiva, pudiendo incluso reemplazar aquellos nuevos que se extiendan por aquellos que hubieren sido oportunamente archivados en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con el objeto de adecuarlos a las eventuales modificaciones y alteraciones que hubiere experimentado el Condominio con motivo de su ejecución. g. Asistir con derecho a voz y voto a las Asambleas de Copropietarios, tanto ordinarias como extraordinarias, incluido para representarlo en las Consultas por escrito, reguladas por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que deban celebrarse en conformidad a la ley con el objeto de establecer, modificar y/o alterar, el derecho que corresponda a cada unidad sobre los bienes de dominio común, y/o cada vez que sea procedente, se requiriera por solicitud de la Dirección

de Obras de la Municipalidad y/o el Conservador de Bienes Raíces respectivo, para la aprobación todo tipo de modificaciones, rectificaciones, aclaraciones y complementaciones al Permiso de Edificación del Condominio, a la copropiedad Inmobiliaria, al Reglamento de Copropiedad sus correspondientes modificaciones, a los certificados de recepción de edificación, ya fueren totales y/o parciales, y a los planos del Condominio. Se deja constancia que el presente mandato conferido no será remunerado y que los Mandatarios quedan liberados de la obligación de rendir cuenta de su gestión. El presente mandato se encontrará vigente mientras se encuentre pendiente la enajenación de la totalidad de las unidades del Proyecto. Se deja constancia que el presente mandato constituye un gravamen o limitación impuesta al Comprador, así como a los futuros adquirientes de lo vendido, en los términos señalados en los textos legales citados, y que como tal obliga a los actuales propietarios y a quienes en el futuro adquieran cada una de las unidades enajenables de estas edificaciones y a sus sucesores o continuadores en el dominio de todas ellas por este sólo hecho. El presente mandato tiene el carácter de irrevocable en los términos establecidos en el artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio, de manera que no podrá ser dejado sin efecto sin previo consentimiento escrito del mandatario. Al efecto, los futuros propietarios de las unidades del Proyecto conferirán al Vendedor, o a quien le suceda o reemplace, al aceptar el correspondiente Reglamento de Copropiedad del Condominio, en la respectiva escritura de compraventa, mandato irrevocable para efectuar dichas presentaciones, modificaciones y/o complementaciones al Reglamento de Copropiedad y todos los permisos asociados que se señalan y sus modificaciones, sin limitación ni restricción alguna. En consecuencia, el que por cualquier título transfiera el dominio de una unidad que forma parte del Proyecto, ya sea por acto entre vivos o sucesión por causa de muerte, estará obligado a incorporar en el contrato respectivo, o en la escritura de adjudicación, la declaración de aceptación del Reglamento de Copropiedad efectuada por el adquirente de la misma y del presente mandato. Aquel propietario que no diere cumplimiento a esta obligación responderá solidariamente con el sucesor en dominio del pago de las indemnizaciones que correspondan.



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

Finalmente, y mayor abundamiento, en este acto la Compradora ratifica todas y cada una de las facultades conferidas a **BOETSCH S.A.** o quien le suceda o reemplace, en el referido Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria del Condominio, en especial no siendo necesaria su reproducción. En caso de disolución y/o fallecimiento de uno cualquiera de los mandantes, este mandato continuará vigente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil, pues también está destinado a ejecutarse después de su disolución y/o muerte, respectivamente.

TRIGÉSIMO NOVENO: Proyecto. // Se deja constancia que el Condominio contempla una serie de interacciones y complementaciones con el condominio tipo A denominado "Las Uvas y el Viento 1B", o cualquiera sea la denominación que en el futuro se le dé, que actualmente se está desarrollando en el inmueble correspondiente al Lote Uno B, ubicado en Avenida Sofía Eastman de Hunneus número nueve mil ciento cincuenta, proveniente de la subdivisión del Lote Uno, conforme al plano de subdivisión archivado bajo el número 10.639 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, así como también con cada una de las unidades que compongan dicho condominio. En virtud de dichas interacciones se contempla, tanto durante la etapa de desarrollo de ambos proyectos como también durante su etapa de operación, ambos proyectos contemplan el uso y utilización recíproca de áreas, espacios e instalaciones ubicadas en los inmuebles en los cuales se emplaza el otro condominio, esto es, el Proyecto Las Uvas y el Viento Etapa 1 considera el uso y goce de parte del Lote Uno B en el cual se emplaza el condominio tipo A "Las Uvas y el Viento 1B", mientras que este último contempla el uso y goce de parte del Lote Uno A en el cual se emplaza el Condominio. En virtud de lo anterior la Compradora otorga un mandato especial e irrevocable a favor de Boetsch S.A. o quien le suceda o reemplace, para que ésta, a nombre y en representación de todos los copropietarios, pueda desde ya, y mientras se encuentre pendiente la venta del total de las unidades que componen el Condominio, suscribir todo tipo de contratos, convenios, acuerdos, planos, minutas, reglamentos, entre otros que sean necesarios tanto para otorgar, constituir y gravar sobre el Lote Uno A en el cual se emplaza el Condominio todas las autorizaciones, permisos, derechos, servidumbres, servicios,



CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

en entre otros, en favor del Lote Uno B y de las distintas unidades que conforman el condominio Tipo A "Las Uvas y el Viento 1B", como también para aceptar todas las autorizaciones, permisos, derechos, servidumbres, servicios, en entre otros, que en favor del Condominio se constituyan sobre el Lote Uno B. En virtud de la facultad y mandato antes señalado, y mientras se encuentre pendiente la venta del total de las unidades que componen el Condominio, la Inmobiliaria se encuentra expresamente facultada, para suscribir y celebrar todos los actos y contratos tendientes a la materialización de las referidas interacciones y complementaciones entre ambos condominio, los cuales deberán constar en escritura pública e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces respectivo; pudiendo la Inmobiliaria establecer y pactar libremente el tipo, naturaleza, características sean de su esencia o accesorias, administración, gestión, obligaciones, costos y pagos de mantención correspondientes, entre otros. Para efecto de lo anterior podrá suscribir y otorgar todas las escrituras públicas e instrumentos públicos o privados y suscribir y presentar todas las solicitudes que sean necesarias para el fiel cumplimiento del encargo, así como solicitar el archivo, inscripción o registro de dichos documentos tanto ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo como ante la autoridad o tercero que en su caso corresponda. /III/ Se deja expresa constancia que no formará parte de los bienes inmuebles y de los bienes comunes inherentes a ellos y que son objeto de esta compraventa, el terreno y los eventuales bienes inmuebles, comunes o asignables correspondientes a otras etapas y/o recepciones parciales del Condominio. En consecuencia, el Comprador renuncia desde ya, a cualquier pretensión o derecho sobre el terreno y los eventuales bienes vendibles o asignables incluidos en las Recepciones Parciales del Condominio. De esta forma la Vendedora podrá prometer vender, vender, enajenar y celebrar toda clase de actos y contratos a su arbitrio, respecto de los bienes que no son objeto de esta compraventa, incluso si fuere necesario, otorgando desde ya la Compradora mandato irrevocable a la Vendedora, para realizar todo tipo de trámites y celebrar actos con terceros, instituciones y organismos a fin de prometer vender, vender y asignar los bienes mencionados, que no son objeto de esta compraventa a terceros. La Vendedora

podrá constituir gravámenes, efectuar modificaciones al proyecto o no construirlo, pero todo con respecto a los bienes que no son objeto de esta compraventa.

CUADRAGÉSIMO: Pago Fondo Común Inicial. Se deja expresa constancia que el Comprador hace entrega, en este acto, al contado y en dinero efectivo, de los dineros necesarios para la formación del Fondo Común Inicial, por un monto equivalente a **una coma cinco Unidades de Fomento**, según su equivalencia en pesos a la fecha hoy, que servirá para financiar la puesta en marcha de la Administración, y la formación del capital de operación del condominio. **CUADRAGÉSIMO PRIMERO:**

Pago Fondo Discapacidad. Se deja expresa constancia que el Comprador hace entrega, en este acto, al contado y en dinero efectivo, de los dineros necesarios para la formación del Fondo Discapacidad, por un monto equivalente a **una Unidad de Fomento**, según su equivalencia en pesos a la fecha hoy, que se destinará a financiar la implementación y mantención de la infraestructura para personas con discapacidad, en cumplimiento con lo establecido en la Ley número veinte mil cuatrocientos veintidós. **CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: DECLARACIONES. A.**

Declaración de Activo. **BOETSCH S.A.**, debidamente representada en la forma señalada en la comparecencia, deja constancia que el inmueble que se transfiere en la presente compraventa no representan el cincuenta por ciento o más de su activo, ni se ha formulado un plan de negocios que contemple la enajenación de su activo por sobre dicho cincuenta por ciento. Lo anterior se certificó y autorizó por Junta Extraordinaria de Accionistas de Boetsch S.A., celebrada con fecha 24 de junio del año 2025, reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Luis Eduardo Rodríguez Burr, con fecha 26 de agosto del año 2025, bajo el Repertorio número 7239-2025. Los documentos referidos en la presente cláusula son parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales. **B.** De acuerdo a lo dispuesto en los artículos diez de la Ley número dieciséis mil trescientos noventa y dos, no será aplicable lo establecido en los artículos mil setecientos cuarenta y nueve y mil setecientos cincuenta y cuatro del Código Civil para que el marido pueda hipotecar o gravar, en favor del SERVIU, el bien raíz que adquiere por este instrumento. Además, si correspondiere, conforme a lo



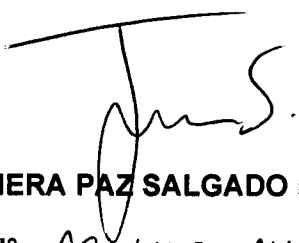
CRISTIAN CAMILLA SANDOVAL
1º NOTARÍA DE SANTIAGO

prevenido en el Artículo once de la citada Ley número dieciséis mil trescientos noventa y dos, la mujer casada que adquiera, o hipoteque o grave en el SERVIU una vivienda, sitio o local, se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración del contrato, correspondiente, y regirá, respecto de ella, todos los derechos que se establecen en el artículo ciento cincuenta del Código Civil para la mujer casada que ejerce un empleo, oficio, profesión o industria, separados de los de su marido. Conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y uno de la Ley número dieciocho mil ciento noventa y seis de mil novecientos ochenta y tres, modificado por el artículo primero de la Ley número diecinueve mil quinientos catorce de fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete y al Artículo Quinto del DL número mil ochocientos cuarenta y siete de mil novecientos setenta y siete. **PROTOCOLIZACION:** Para efectos de registro, según lo solicitado en minuta enviada por abogado redactor, se procede a protocolizar los siguientes documentos, en el mismo orden que se señalan; **hoja resumen de operación Mutuo hipotecario, Resumen Escritura, anexo servicio de atención al cliente, Hoja Resumen Seguro de Desgravamen, Hoja Resumen Seguro Incendio y Sismo, Hoja Resumen Seguro Desempleo, ficha fiador y codeudor solidario, cédulas de identidad de los comparecientes, certificado de avalúo fiscal, certificado de deuda de contribuciones, comprobantes de no deuda de alimentos, certificado de recepción funal, certificado de copropiedad, certificado de numero municipal, asignación de roles, rol certificado de matrimonio, certificado de vivienda social número _____, Declaración de Timbre y Estampillas Formulario veinticuatro punto uno folio _____ y Declaración Jurada** indicada en cumplimiento con lo dispuesto en el número seis de la Resolución Exenta número dieciséis del Servicio de Impuestos Internos antes referida, y a las disposiciones del artículo setenta y cinco del Código Tributario. Los Documentos anteriormente señalados se protocolizan bajo el número _____, repertorio _____ de fecha _____ de dos mil veintiséis. Minuta enviada por el abogado don _____. Sin ulterior responsabilidad para el

Notario que autoriza.- En comprobante y previa lectura, así otorgan y estampan junto a su firma la impresión del pulgar de su mano derecha, en cumplimiento al artículo cuatrocientos nueve del Código Orgánico de Tribunales. Se da copia. Doy fe.-

pp. BOETSCH S.A.

C.I.N°





2/10

JAVIERA PAZ SALGADO MANQUEMILLA

C.I.N° 19.443.144-9





2/10

ANGELO SEBASTIAN SEGURA DÍAZ

C.I.N° 19.442.338-1

pp. HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

C.I.N°